



CHƯƠNG 5: KỸ THUẬT SOẠN THẢO VÀ TRÌNH BÀY VĂN BẢN TRONG KINH DOANH



Học phần: Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh (EC6000TX)



Khoa: Kinh doanh và Luật



Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long





MỤC TIÊU CHƯƠNG 5

- ✓ Phân biệt được các nhóm văn bản
- ✓ Nắm vững thể thức theo Nghị định 30
- ✓ Soạn thảo được văn bản hành chính
- ✓ Soạn hợp đồng và dùng công cụ số





NỘI DUNG CHƯƠNG 5

- 1 5.1. Khái niệm và phân loại văn bản
- 2 5.2. Yêu cầu về nội dung và thể thức
- 3 5.3. Soạn thảo văn bản hành chính thông dụng
- 4 5.4. Soạn thảo hợp đồng thương mại
- 5 Ôn tập – Tình huống – Bài tập vận dụng





5.1. KHÁI NIỆM VĂN BẢN

Khái niệm chung

Văn bản là phương tiện ghi lại và truyền đạt thông tin bằng ngôn ngữ hay ký hiệu nhất định, hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP

“Văn bản là thông tin thành văn được truyền đạt bằng ngôn ngữ hoặc ký hiệu, hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức và được trình bày đúng thể thức, kỹ thuật quy định.”

Vai trò trong kinh doanh

Phương tiện quản lý, điều hành • căn cứ pháp lý cho giao dịch • lưu trữ thông tin • thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp của doanh nghiệp.

Nói miệng và ghi thành văn

✗ Chỉ nói miệng

“Anh cứ giao 10 máy trước, giá cả tính sau nhé.”

✓ Ghi thành văn bản

“Bên B giao 10 bộ máy tính, đơn giá 15.000.000 đồng/bộ, trước ngày 30/9/2026.”

Có văn bản thì khi tranh chấp mới có cái để đối chiếu.

Văn bản là thông tin **thành văn** — đó là điểm khác căn bản.



5.1. PHÂN LOẠI VĂN BẢN

Văn bản quy phạm pháp luật

Chứa quy tắc xử sự chung, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành: Luật, Nghị định, Thông tư...

Văn bản hành chính

Quyết định (cá biệt), công văn, thông báo, báo cáo, tờ trình, biên bản... (29 loại theo ND 30/2020).

Văn bản chuyên ngành

Hình thành trong nghiệp vụ chuyên môn: chứng từ kế toán, hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ mời thầu...

Văn bản thương mại

Phục vụ giao dịch kinh doanh: thư tín thương mại, báo giá, đơn đặt hàng, hợp đồng...

Bốn nhóm nhìn khác nhau thế nào

NGHỊ ĐỊNH Số 30/2020/NĐ-CP	QUYẾT ĐỊNH Số 45/QĐ-ANP
QUY PHẠM PHÁP LUẬT	HÀNH CHÍNH
PHIẾU THU Mẫu 01-TT	HỢP ĐỒNG Số 07/2026/HĐMB
CHUYÊN NGÀNH	THƯƠNG MẠI

Nhìn tên loại ở đầu trang là biết văn bản thuộc nhóm nào.



PHÂN BIỆT BA NHÓM VĂN BẢN

Văn bản quy phạm pháp luật

Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự luật định.
Chứa quy tắc xử sự chung, áp dụng nhiều lần.
Ví dụ: luật, nghị định, thông tư.

Văn bản hành chính

Do mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ban hành để điều hành công việc.
Áp dụng cho một việc, một người, một nhóm cụ thể.
Ví dụ: quyết định, tờ trình, công văn.

Văn bản chuyên ngành

Do cơ quan quản lý ngành quy định về thể thức riêng.
Ví dụ: chứng từ kế toán, hồ sơ bệnh án, văn bằng chứng chỉ.

Vì sao phải phân biệt?

Nhầm nhóm là sai thẩm quyền ban hành và sai thể thức.
Chương này soạn thảo nhóm thứ hai – văn bản hành chính – và hợp đồng thương mại.

Ai được ban hành nhóm nào

Quy phạm pháp luật

Chỉ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Theo trình tự luật định.
Quy tắc chung, áp dụng nhiều lần.
Doanh nghiệp **không** ban hành được.

Hành chính

Mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Theo thẩm quyền nội bộ.
Một việc, một người, một nhóm cụ thể.
Đây là nhóm ta soạn hằng ngày.

Nhầm nhóm là sai thẩm quyền và sai luôn thể thức.



5.2. YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG VĂN BẢN

Đúng mục đích, đúng thẩm quyền

Mỗi văn bản tập trung một chủ đề; ban hành đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức.

Chính xác – khách quan

Thông tin, số liệu trung thực, có căn cứ, được kiểm chứng trước khi ban hành.

Rõ ràng – ngắn gọn – dễ hiểu

Câu văn mạch lạc, không đa nghĩa; trình bày trực tiếp vào vấn đề.

Đúng pháp luật, đúng ngôn ngữ hành chính

Phù hợp quy định hiện hành; văn phong nghiêm túc, lịch sự, không dùng khẩu ngữ.

Cùng một việc, hai cách viết

X Mơ hồ, thừa cảm thán

"Kính mong Quý Công ty quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ và sớm phản hồi cho chúng tôi trong thời gian sớm nhất có thể."

✓ Rõ, gọn, có thời hạn

"Đề nghị Quý Công ty gửi báo giá 10 bộ máy tính về Công ty An Phát trước ngày 15/9/2026."

Người đọc biết ngay: làm gì, cho ai, hạn nào.



- 1 Quốc hiệu và Tiêu ngữ
- 2 Tên cơ quan, tổ chức ban hành
- 3 Số, ký hiệu của văn bản
- 4 Địa danh và thời gian ban hành
- 5 Tên loại và trích yếu nội dung
- 6 Nội dung văn bản
- 7 Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền
- 8 Dấu, chữ ký số của cơ quan
- 9 Nơi nhận

Chín thành phần trên một trang A4

2	CÔNG TY TNHH AN PHÁT	1	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vĩnh Long, ngày 10 tháng 9 năm 2026
3	Số: 45/QĐ-ANP		
5	QUYẾT ĐỊNH Về việc mua sắm thiết bị Phòng Kế toán		
6			
9	Nơi nhận: – Như Điều 3; – Lưu: VT.	7-8	GIÁM ĐỐC (ký, đóng dấu) Nguyễn Văn A

Thiếu một thành phần là văn bản chưa hợp lệ.



ĐỌC MỘT TRANG VĂN BẢN ĐÚNG CHUẨN

Phần đầu trang

Góc trái: tên cơ quan ban hành — số và ký hiệu văn bản. Góc phải: Quốc hiệu, Tiêu ngữ, dưới là địa danh và ngày tháng năm.

Phần giữa trang

Tên loại văn bản viết in hoa đậm, canh giữa. Ngay dưới là trích yếu nội dung — một câu ngắn cho biết văn bản nói về việc gì.

Phần cuối trang

Bên phải: chức vụ, chữ ký, dấu và họ tên người có thẩm quyền. Bên trái: “Nơi nhận”, dòng cuối luôn là “Lưu: VT”.

Mẹo kiểm tra nhanh

Che phần nội dung lại. Nếu vẫn biết ai ban hành, ngày nào, gửi cho ai và ai ký — thì thể thức đã đạt.

Một trang chia làm ba phần

Đầu trang CÔNG TY TNHH AN PHÁT Số: 45/QĐ-ANP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vĩnh Long, ngày 10/9/2026
Giữa trang QUYẾT ĐỊNH Về việc mua sắm thiết bị	
Cuối trang Nơi nhận: – Như Điều 3; – Lưu: VT.	GIÁM ĐỐC (ký, đóng dấu) Nguyễn Văn A

Che phần giữa đi mà vẫn biết ai ban hành, ngày nào, ai ký — là đạt.



5.2. KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN

Khổ giấy và lề trang

Khổ A4 (210 × 297 mm)
Lề trên, dưới: 20 – 25 mm
Lề trái: 30 – 35 mm
Lề phải: 15 – 20 mm.

Phông chữ và cỡ chữ

Chữ tiếng Việt Times New Roman, bộ mã Unicode, cỡ 13 – 14, màu đen.

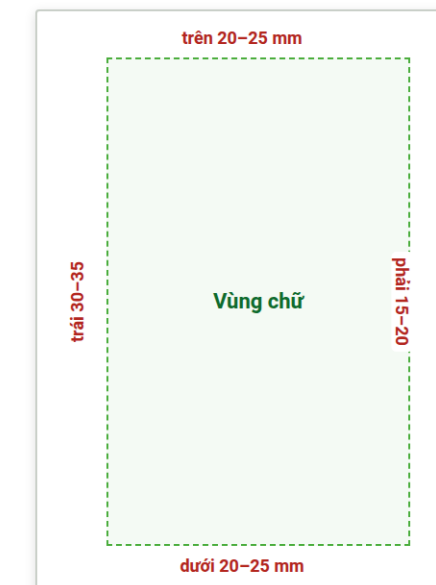
Đánh số trang

Đánh từ số 1, bằng chữ số Ả Rập, không hiển thị số trang thứ nhất; canh giữa theo lề trên.

Ngôn ngữ trình bày

Tiếng Việt chuẩn mực; viết hoa, viết tắt đúng quy định; số liệu dùng chữ số Ả Rập.

Bốn lề của khổ A4



Khổ A4: 210 × 297 mm.



NHỮNG CON SỐ PHẢI THUỘC

Khổ giấy và lề

Khổ A4 (210 × 297 mm).
Lề trên 20–25 mm • lề dưới 20–25 mm
Lề trái 30–35 mm • lề phải 15–20 mm.

Phông chữ và cỡ chữ

Times New Roman, bộ mã Unicode.
Cỡ chữ phần nội dung: 13 đến 14.
Không dùng phông trang trí.

Cách dòng và đoạn

Cách dòng: tối thiểu dòng đơn, tối đa 1,5 lines.
Cách đoạn: tối thiểu 6 pt.
Lùi đầu dòng 1 – 1,27 cm.

Số trang

Đánh số từ số 1, chữ số Ả Rập, nhưng không hiển thị số trang thứ nhất.
Canh giữa tại lề trên, cỡ 13–14.

Đặt bốn chỗ này trong Word

Layout → Margins

A4 • trên dưới 20–25 mm • trái 30–35 • phải 15–20

Home → Font

Times New Roman • cỡ 13 hoặc 14 • màu đen

Paragraph

Cách dòng đến 1,5 lines • cách đoạn ≥ 6 pt • lùi đầu dòng 1–1,27 cm

Insert → Page Number

Canh giữa, lề trên • bỏ hiển thị số trang thứ nhất

Đặt sẵn một lần rồi lưu thành mẫu.



SÁU LỖI THỂ THỨC HAY MẮC NHẤT

- 1 Thiếu trích yếu nội dung, hoặc viết trích yếu dài như một đoạn văn.
- 2 Ghi sai ký hiệu văn bản — nhầm thứ tự giữa số, năm và chữ viết tắt.
- 3 Đặt địa danh và ngày tháng ở bên trái thay vì bên phải, dưới Quốc hiệu.
- 4 Quên mục “Nơi nhận”, hoặc có mà thiếu dòng “Lưu: VT” ở cuối.
- 5 Người ký không đúng thẩm quyền, hoặc thiếu “TM.”, “KT.”, “TL.” khi ký thay.
- 6 Dùng phong chữ tùy ý, canh lề bằng dấu cách thay vì đặt lề trong Word.

Sáu lỗi trên một trang thật

3 CÔNG TY TNHH AN PHÁT — Vĩnh Long, ngày 10/9/2026
Địa danh, ngày tháng bị đặt bên trái.

2 Số: QĐ-45/2026/ANP
Sai thứ tự số – năm – chữ viết tắt.

1 **QUYẾT ĐỊNH**
Không có dòng trích yếu nội dung.

6 Nội dung đánh bằng phong trang trí, canh lề bằng dấu cách...

4 Nơi nhận: – Như Điều 3;
Thiếu dòng “Lưu: VT”.

5 Trưởng phòng Kế toán (ký)
Ký không đúng thẩm quyền, thiếu “TL.”.



TÓM TẮT VIDEO 1

1 · Văn bản là gì

Thông tin thành văn, hình thành trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, và phải được trình bày đúng thể thức theo quy định.

2 · Chính thành phần thể thức

Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP. Thiếu một thành phần là văn bản chưa hợp lệ, dù nội dung có đúng đến đâu.

3 · Những con số bắt buộc

Khổ A4 • bốn lề • Times New Roman cỡ 13–14 • cách dòng từ dòng đơn đến 1,5 lines • cách đoạn tối thiểu 6 pt.

Việc cần làm — và video tiếp theo

Làm Bài trắc nghiệm ôn tập số 1, gồm 18 câu.
Video 2: năm loại văn bản hành chính thông dụng.

Video 1 — ba điều mang về

- 1 Văn bản là gì**
Thông tin thành văn, phải đúng thể thức.
 - 2 Chính thành phần thể thức**
Thiếu một là chưa hợp lệ.
 - 3 Những con số bắt buộc**
A4 • bốn lề • cỡ 13–14 • 6 pt.
- **Việc cần làm**
Trắc nghiệm ôn tập số 1 — 18 câu.



CHÚNG TA ĐANG Ở ĐÂU

✓ Đã học – Mục 5.1

Khái niệm văn bản và ba nhóm văn bản.
Phân loại theo chủ thể ban hành và theo nội dung.

✓ Đã học – Mục 5.2

Bốn yêu cầu về nội dung. Chín thành phần thể thức. Kỹ thuật trình bày và các con số bắt buộc.

▶ Đang học – Mục 5.3

Soạn thảo văn bản hành chính thông dụng: quyết định, tờ trình, công văn, biên bản, báo cáo.

○ Sắp học – Mục 5.4

Soạn thảo hợp đồng thương mại: căn cứ pháp lý, kết cấu, các điều khoản và quy trình ký kết.

Chúng ta đang ở đâu

✓ 5.1 Khái niệm, phân loại
Đã học

✓ 5.2 Nội dung và thể thức
Đã học

▶ 5.3 Văn bản hành chính
Đang học

○ 5.4 Hợp đồng thương mại
Sắp học



5.3. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH THÔNG DỤNG

- 1 Quyết định – giải quyết công việc cụ thể thuộc thẩm quyền
- 2 Tờ trình – đề xuất cấp trên phê duyệt chủ trương, phương án
- 3 Công văn – trao đổi, giao dịch công việc giữa các cơ quan
- 4 Biên bản – ghi nhận sự việc, cuộc họp làm căn cứ pháp lý
- 5 Báo cáo – phản ánh tình hình, kết quả thực hiện công việc

Năm loại nhìn ra sao

QUYẾT ĐỊNH V/v mua sắm thiết bị	TỜ TRÌNH Kính gửi: Ban Giám đốc
QUYẾT ĐỊNH	TỜ TRÌNH
V/v đề nghị báo giá Không ghi tên loại	BIÊN BẢN Cuộc họp ngày 10/9
CÔNG VĂN	BIÊN BẢN
BÁO CÁO Kết quả quý III/2026	Công văn là loại duy nhất không ghi tên loại
BÁO CÁO	



CHỌN ĐÚNG LOẠI VĂN BẢN

Cần ra một mệnh lệnh có hiệu lực thi hành

→ QUYẾT ĐỊNH. Ví dụ: bổ nhiệm nhân sự, ban hành quy chế, phê duyệt mua sắm thiết bị.

Cần cấp trên xem xét, phê duyệt một việc

→ TỜ TRÌNH. Ví dụ: trình xin kinh phí mua 10 máy tính cho phòng kế toán.

Cần trao đổi, đề nghị, trả lời một việc cụ thể

→ CÔNG VĂN. Đây là loại văn bản duy nhất không ghi tên loại ở phần đầu.

Cần ghi lại diễn biến một sự việc đang xảy ra

→ BIÊN BẢN. Ví dụ: biên bản họp, biên bản nghiệm thu, biên bản bàn giao.

Cần tổng hợp tình hình đã thực hiện

→ BÁO CÁO. Ví dụ: báo cáo kết quả kinh doanh quý, báo cáo tổng kết năm.

Hỏi một câu là ra loại

Cần ra mệnh lệnh có hiệu lực thi hành?



QUYẾT ĐỊNH

Cần cấp trên xem xét, phê duyệt?



TỜ TRÌNH

Cần trao đổi, đề nghị, trả lời?



CÔNG VĂN

Cần ghi việc đang xảy ra?



BIÊN BẢN

Cần tổng hợp việc đã làm?



BÁO CÁO

Chọn sai loại thì viết hay đến mấy cũng hỏng.



5.3.1. SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH

Khái niệm

Văn bản do người có thẩm quyền ban hành để giải quyết công việc cụ thể: bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, ban hành quy chế, mua sắm tài sản...

Bố cục

Phần căn cứ: căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn (mỗi dòng kết thúc bằng dấu chấm phẩy).
Phần nội dung: trình bày theo các Điều.

Lưu ý khi soạn thảo

Điều cuối ghi hiệu lực thi hành và đối tượng chịu trách nhiệm thi hành; nội dung không trái văn bản cấp trên.

Bố cục một quyết định

1 Phần căn cứ

Mỗi dòng bắt đầu bằng "Căn cứ", kết thúc bằng dấu chấm phẩy.

2 Phần quyết định

Trình bày theo các Điều: Điều 1, Điều 2, Điều 3...

3 Điều cuối

Hiệu lực • ai thi hành • văn bản nào bị thay thế.



ĐỌC MỘT QUYẾT ĐỊNH MẪU

Phần căn cứ – mỗi dòng một chữ “Căn cứ”

Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH An Phát; Căn cứ Quy chế quản lý tài sản của Công ty; Xét Tờ trình số 12/TTr-KT ngày 05/9/2026 của Trưởng phòng Kế toán.

Phần quyết định – mỗi ý một điều

- Điều 1. Phê duyệt việc mua sắm 10 bộ máy tính để bàn cho Phòng Kế toán, tổng giá trị 150.000.000 đồng.
- Điều 2. Giao Phòng Hành chính – Nhân sự tổ chức lựa chọn nhà cung cấp.
- Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều cuối luôn có ba nội dung

Hiệu lực từ khi nào • ai chịu trách nhiệm thi hành • văn bản nào bị thay thế (nếu có).

Một quyết định mẫu

CÔNG TY TNHH AN PHÁT Số: 45/QĐ-ANP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vĩnh Long, ngày 10 tháng 9 năm 2026
QUYẾT ĐỊNH Về việc mua sắm thiết bị cho Phòng Kế toán	
Căn cứ Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH An Phát; Căn cứ Quy chế quản lý tài sản của Công ty; Xét Tờ trình số 12/TTr-KT ngày 05/9/2026.	
Các điều Điều 1. Phê duyệt mua 10 bộ máy tính, trị giá 150.000.000 đồng. Điều 2. Giao Phòng Hành chính – Nhân sự tổ chức lựa chọn nhà cung cấp. Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.	
Nơi nhận: – Như Điều 3; – Lưu: VT.	GIÁM ĐỐC (ký, đóng dấu) Nguyễn Văn A



5.3.2. SOẠN THẢO TỜ TRÌNH

Khái niệm

Văn bản đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt một chủ trương, phương án, đề án hoặc giải quyết một công việc cụ thể.

Bố cục 3 phần

Mở đầu: lý do, sự cần thiết • Nội dung: phương án đề xuất, phân tích lợi ích – tính khả thi • Kết thúc: kiến nghị cấp trên phê duyệt.

Lưu ý khi soạn thảo

Lập luận thuyết phục, số liệu minh chứng rõ ràng; đính kèm hồ sơ, dự toán liên quan.

Bố cục một tờ trình

1 Mở đầu
Lý do và sự cần thiết.

2 Nội dung
Thực trạng • phương án đề xuất • kinh phí • tính khả thi.

3 Kết thúc
Kiến nghị cấp trên phê duyệt — nói rõ xin điều gì.



ĐỌC MỘT TỜ TRÌNH MẪU

Mở đầu — nêu căn cứ và lý do

“Thực hiện kế hoạch công tác năm 2026 của Công ty, Phòng Kế toán kính trình Ban Giám đốc xem xét, phê duyệt việc mua sắm thiết bị làm việc như sau:”

Thân — thực trạng, phương án và kinh phí

Thực trạng: 10 máy tính dùng từ năm 2018, hỏng hóc thường xuyên.

Phương án: mua mới 10 bộ, cấu hình theo phụ lục kèm theo.

Kinh phí: 150.000.000 đồng, từ nguồn chi thường xuyên năm 2026.

Kết — lời đề nghị rõ ràng

Tờ trình phải nêu rõ mình xin điều gì — tránh viết chung chung “kính mong quan tâm”.

Một tờ trình mẫu

CÔNG TY TNHH AN PHÁT
Số: 45/QĐ-ANP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày 10 tháng 9 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc mua sắm thiết bị làm việc

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty

Mở đầu

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2026, Phòng Kế toán kính trình Ban Giám đốc xem xét, phê duyệt việc mua sắm thiết bị như sau:

Thân

Thực trạng: 10 máy tính dùng từ 2018, hỏng hóc thường xuyên.

Phương án: mua mới 10 bộ theo phụ lục kèm theo.

Kinh phí: 150.000.000 đồng, nguồn chi thường xuyên.

Kết

Kính trình Ban Giám đốc xem xét, phê duyệt. Trân trọng cảm ơn.



5.3.3. SOẠN THẢO CÔNG VĂN

Khái niệm và đặc điểm

Văn bản trao đổi, giao dịch công việc giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân; không có tên loại, chỉ có số – ký hiệu và trích yếu.

Các loại công văn phổ biến

Công văn đề nghị • trả lời (phúc đáp) • đôn đốc, nhắc nhở • hướng dẫn • giải thích • mời họp.

Bố cục và lưu ý

Mở đầu nêu căn cứ, lý do; thân trình bày nội dung; kết thúc lịch sự (“Trân trọng./.”). Mỗi công văn chỉ nên một chủ đề.

Công văn khác ở chỗ nào

✗ Không ghi tên loại ở phần đầu.

✓ Chỉ có số – ký hiệu và trích yếu sau chữ “V/v”.

✓ Mỗi công văn chỉ nên một chủ đề.

✓ Kết thúc lịch sự: “Trân trọng./.”



CÔNG VĂN – BA KIỂU MỞ ĐẦU

Công văn đề nghị

“Công ty TNHH An Phát trân trọng đề nghị Quý Công ty cung cấp báo giá 10 bộ máy tính để bàn theo cấu hình đính kèm, gửi về trước ngày 15/9/2026.”

Công văn trả lời

“Phúc đáp Công văn số 45/CV-TM ngày 08/9/2026 của Quý Công ty về việc đề nghị điều chỉnh thời hạn giao hàng, Công ty chúng tôi có ý kiến như sau:”

Công văn đơn đốc, nhắc nhở

“Ngày 01/9/2026, Công ty đã có Công văn số 40/CV-HC về việc nộp báo cáo quý III. Đến nay Phòng Kinh doanh chưa gửi. Đề nghị hoàn thành trước ngày 20/9/2026.”

Điểm phải nhớ

Công văn không ghi tên loại. Phần trích yếu viết sau chữ “V/v” – ví dụ “V/v đề nghị báo giá thiết bị văn phòng”.

Một công văn mẫu

CÔNG TY TNHH AN PHÁT Số: 45/QĐ-ANP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vĩnh Long, ngày 10 tháng 9 năm 2026
Không có tên loại Số: 48/CV-ANP V/v đề nghị báo giá thiết bị văn phòng	
Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị Minh Quang	
Nội dung Công ty TNHH An Phát trân trọng đề nghị Quý Công ty cung cấp báo giá 10 bộ máy tính để bàn theo cấu hình đính kèm. Báo giá xin gửi về trước ngày 15/9/2026. Trân trọng./.	
Nơi nhận: – Như Điều 3; – Lưu: VT.	GIÁM ĐỐC (ký, đóng dấu) Nguyễn Văn A



5.3.4. SOẠN THẢO BIÊN BẢN

Khái niệm

Văn bản ghi lại đầy đủ, trung thực diễn biến một sự việc, cuộc họp đang xảy ra để làm căn cứ xem xét, giải quyết.

Các loại biên bản

Biên bản hội nghị, cuộc họp • biên bản sự việc • biên bản bàn giao • biên bản nghiệm thu, thanh lý...

Bố cục và yêu cầu

Thời gian, địa điểm – thành phần tham dự – diễn biến, ý kiến – kết luận – chữ ký các bên. Ghi tại chỗ, chính xác, khách quan.

Biên bản ghi những gì

- 1 Thời gian, địa điểm**
Ghi rõ giờ bắt đầu và giờ kết thúc.

- 2 Thành phần tham dự**
Ai có mặt, ai vắng.

- 3 Diễn biến và ý kiến**
Ghi tại chỗ, không bình luận.

- 4 Kết luận và chữ ký**
Các bên cùng ký xác nhận.



BIÊN BẢN VÀ BÁO CÁO KHÁC NHAU Ở ĐÂU

Biên bản — ghi tại chỗ

Ghi lại sự việc ĐANG diễn ra, viết ngay tại thời điểm đó.

Ghi rõ thời gian, địa điểm, thành phần có mặt.

Không bình luận — chỉ ghi đúng những gì xảy ra.

Báo cáo — tổng hợp về sau

Tổng hợp việc ĐÃ làm trong một kỳ, viết sau khi sự việc kết thúc.

Có số liệu, có đánh giá kết quả.

Có nguyên nhân, bài học và đề xuất cho kỳ tới.

Chữ ký khác nhau

Biên bản: người lập và các bên liên quan cùng ký, xác nhận nội dung ghi là đúng sự thật.

Báo cáo: thủ trưởng đơn vị ký, chịu trách nhiệm về số liệu.

Lỗi hay gặp

Viết biên bản như báo cáo — thêm nhận xét chủ quan.

Viết báo cáo như biên bản — chỉ liệt kê sự việc, thiếu số liệu và thiếu đề xuất.

Biên bản khác báo cáo

Biên bản

Ghi việc **đang** diễn ra.

Viết ngay tại chỗ.

Không nhận xét, không đánh giá.

Người lập và các bên cùng ký.

Báo cáo

Tổng hợp việc **đã** làm.

Viết sau khi sự việc kết thúc.

Có số liệu, đánh giá, đề xuất.

Thủ trưởng đơn vị ký.



5.3.5. SOẠN THẢO BÁO CÁO

Khái niệm

Văn bản phản ánh tình hình, kết quả thực hiện công việc của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong một thời gian nhất định.

Các loại báo cáo

Báo cáo định kỳ • đột xuất • chuyên đề • sơ kết, tổng kết.

Bố cục và yêu cầu

Đặc điểm tình hình → kết quả đạt được → hạn chế, nguyên nhân → phương hướng, kiến nghị.
Số liệu trung thực, đánh giá khách quan.

Bố cục một báo cáo

- 1 Đặc điểm tình hình**
Bối cảnh của kỳ báo cáo.
- 2 Kết quả đạt được**
Có số liệu, có so sánh.
- 3 Hạn chế và nguyên nhân**
Nói thẳng, không né.
- 4 Phương hướng, kiến nghị**
Kỳ tới làm gì, xin gì.



NĂM LỖI KHI SOẠN VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

- 1 Dùng sai loại văn bản: việc cần quyết định lại viết thành công văn đề nghị.
- 2 Trích yếu không khớp nội dung, hoặc nói một đằng nội dung một nẻo.
- 3 Viết dài dòng, nhiều câu cảm thán; văn bản hành chính cần ngắn, trung tính.
- 4 Nêu yêu cầu mà không nêu thời hạn, người nhận không biết làm xong khi nào.
- 5 Nơi nhận ghi thiếu: người cần biết không nhận được, người không liên quan lại nhận.

Một công văn hỏng ở đâu

✗ Viết như thế này

"Kính gửi Phòng Kinh doanh. Công ty rất mong Phòng quan tâm hoàn thiện báo cáo quý III để Ban Giám đốc nắm tình hình."

✓ Sửa lại như thế này

"Đề nghị Phòng Kinh doanh gửi Báo cáo kết quả kinh doanh quý III về Phòng Hành chính **trước 16 giờ ngày 20/9/2026**."

Sai ở chỗ: không nêu thời hạn, không nói rõ gửi về đâu, và "rất mong quan tâm" không phải một yêu cầu.



TÓM TẮT VIDEO 2

Năm loại văn bản hành chính vừa học

Quyết định — ra mệnh lệnh có hiệu lực thi hành. Tờ trình — xin cấp trên phê duyệt. Công văn — trao đổi, đề nghị, trả lời. Biên bản — ghi sự việc đang diễn ra. Báo cáo — tổng hợp việc đã làm.

Hai điều dễ nhầm nhất

Chọn sai loại văn bản: việc cần quyết định lại viết thành công văn đề nghị.
Viết biên bản như báo cáo: thêm nhận xét, đánh giá chủ quan.

Việc cần làm sau video này

Hoàn thành Bài trắc nghiệm ôn tập số 2 — 18 câu. Video tiếp theo: Mục 5.4 — soạn thảo hợp đồng thương mại.

Video 2 — mang về những gì

- 5 **Năm loại văn bản hành chính**
Quyết định • tờ trình • công văn • biên bản • báo cáo.
- 2 **Hai điều dễ nhầm nhất**
Chọn sai loại; viết biên bản như báo cáo.
- **Việc cần làm**
Trắc nghiệm ôn tập số 2 — 18 câu.



CHÚNG TA ĐANG Ở ĐÂU

✓ Đã học – Mục 5.1 và 5.2

Khái niệm và phân loại văn bản. Chín thành phần thể thức theo Nghị định 30. Kỹ thuật trình bày và các con số bắt buộc.

✓ Đã học – Mục 5.3

Năm loại văn bản hành chính thông dụng: quyết định, tờ trình, công văn, biên bản, báo cáo.

▶ Đang học – Mục 5.4

Soạn thảo hợp đồng thương mại: căn cứ pháp lý, kết cấu, các nhóm điều khoản, quy trình soạn thảo và ký kết.

○ Khép lại chương

Câu hỏi ôn tập, tình huống thực tiễn, hai bài tập vận dụng và tổng kết toàn chương.

Chúng ta đang ở đâu

- ✓ **5.1 và 5.2**
Khái niệm, phân loại, thể thức
- ✓ **5.3 Văn bản hành chính**
Năm loại thông dụng
- ▶ **5.4 Hợp đồng thương mại**
Đang học
- **Ôn tập và bài tập**
Khép lại chương



5.4. HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI LÀ GÌ

Khái niệm

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Hợp đồng thương mại là hợp đồng phát sinh trong hoạt động thương mại, ít nhất một bên là thương nhân.

Đặc điểm

Chủ thể chủ yếu là thương nhân • mục đích sinh lợi • nội dung do các bên tự thỏa thuận trong khuôn khổ pháp luật • hình thức có thể bằng lời nói, văn bản hoặc hành vi cụ thể.

Vì sao phải lập thành văn bản

Khi có tranh chấp, cái được đem ra đối chiếu là bản hợp đồng. Nói miệng thì không có gì để đối chiếu.

Hợp đồng là chỗ hai ý chí gặp nhau

Bên A và bên B cùng thỏa thuận

Xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ.

Ít nhất một bên là thương nhân

Đó là dấu hiệu của hợp đồng **thương mại**.

Mục đích sinh lợi

Khác với hợp đồng dân sự thông thường.

Lập thành văn bản

Vì khi tranh chấp, cái đem ra đối chiếu là bản hợp đồng.



CĂN CỨ PHÁP LÝ KHI SOẠN HỢP ĐỒNG

Bộ luật Dân sự 2015

Căn cứ chung của hợp đồng.

Luật Thương mại 2005

Căn cứ cho hoạt động thương mại.

Kiểm tra trước khi dẫn

Mở đúng văn bản còn hiệu lực, đối chiếu số hiệu và năm ban hành trước khi ghi vào phần Căn cứ.

Phần “Căn cứ” của hợp đồng chỉ nên dẫn những văn bản thực sự điều chỉnh giao dịch này. Dẫn thừa một đạo luật không liên quan là lỗi thường gặp nhất trong hợp đồng do sinh viên soạn.

Dẫn căn cứ cho đúng

✓ Bộ luật Dân sự 2015 — căn cứ chung của hợp đồng.

✓ Luật Thương mại 2005 — căn cứ cho hoạt động thương mại.

✗ Dẫn thêm đạo luật không liên quan cho “đầy” phần Căn cứ.

✗ Chép lại số hiệu theo trí nhớ, không mở văn bản ra đối chiếu.

Mở đúng văn bản còn hiệu lực rồi mới ghi.



CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI THƯỜNG GẶP

Hợp đồng mua bán hàng hóa

Bên bán giao hàng và chuyển quyền sở hữu, bên mua nhận hàng và thanh toán. Loại phổ biến nhất trong doanh nghiệp.

Hợp đồng cung ứng dịch vụ

Bên cung ứng thực hiện một công việc, bên sử dụng trả thù lao. Ví dụ: vận chuyển, quảng cáo, tư vấn, bảo trì.

Hợp đồng đại lý, ủy thác

Một bên nhân danh mình hoặc nhân danh bên kia để mua bán hàng hóa và hưởng thù lao, hoa hồng.

Hợp đồng gia công

Bên nhận gia công dùng nguyên liệu của bên đặt để làm ra sản phẩm theo yêu cầu và nhận tiền công.

Bốn loại hợp đồng nhìn ra sao

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Giao hàng – thanh toán

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Công việc – thù lao

MUA BÁN HÀNG HÓA

CUNG ỨNG DỊCH VỤ

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ

Bán hộ – hoa hồng

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Nguyên liệu – tiền công

ĐẠI LÝ, ỦY THÁC

GIA CÔNG

Khác nhau ở nghĩa vụ chính của mỗi bên.



KẾT CẤU MỘT BẢN HỢP ĐỒNG

- 1 Quốc hiệu, tiêu ngữ • tên hợp đồng • số hiệu • ngày tháng, địa điểm ký
- 2 Phần căn cứ: các văn bản pháp luật và căn cứ thực tiễn của giao dịch
- 3 Thông tin các bên: tên, địa chỉ, mã số thuế, người đại diện, tài khoản
- 4 Các điều khoản của hợp đồng, đánh số từ Điều 1 trở đi
- 5 Điều khoản cuối: hiệu lực, số bản, mỗi bên giữ mấy bản
- 6 Đại diện hai bên ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu

Kết cấu một bản hợp đồng

1	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA Số: 07/2026/HĐMB – Vĩnh Long, ngày 12/9/2026	
2	Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015; Căn cứ Luật Thương mại 2005.	
3	BÊN A: Công ty TNHH An Phát – MST, địa chỉ, đại diện. BÊN B: Công ty TNHH Minh Quang – MST, địa chỉ, đại diện.	
4	Điều 1. Đối tượng hợp đồng Điều 2. Giá và phương thức thanh toán Điều 3. Giao hàng và nghiệm thu Điều 4. Phạt vi phạm – giải quyết tranh chấp	
5-6	ĐẠI DIỆN BÊN A (ký, đóng dấu)	ĐẠI DIỆN BÊN B (ký, đóng dấu)



NHỮNG ĐIỀU KHOẢN MỘT HỢP ĐỒNG CẦN CÓ

Nhóm không thể thiếu

Đối tượng, số lượng, chất lượng, giá và phương thức thanh toán. Thiếu một trong số này thì hai bên chưa thống nhất được điều gì cả.

Nhóm về thực hiện

Địa điểm và thời hạn giao hàng, nghiệm thu, bảo hành — viết rõ để không phải tranh cãi lúc thực hiện.

Nhóm hai bên tự thêm

Phạt vi phạm, bảo mật, bất khả kháng, chọn nơi giải quyết tranh chấp. Không ghi vào hợp đồng thì coi như không có.

Ba nhóm nằm ở đâu trong hợp đồng

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA
Số: 07/2026/HĐMB

Không thể thiếu

Điều 1. Đối tượng: 10 bộ máy tính, cấu hình theo phụ lục.
Điều 2. Giá: 150.000.000 đồng — thanh toán 2 đợt.

Về thực hiện

Điều 3. Giao hàng, nghiệm thu, bảo hành.

Hai bên tự thêm

Điều 4. Phạt vi phạm 5% giá trị phần vi phạm.
Điều 5. Bảo mật thông tin.
Điều 6. Bất khả kháng.
Điều 7. Nơi giải quyết tranh chấp.
Không ghi vào thì coi như không có.



ĐỐI TƯỢNG – GIÁ – THANH TOÁN

Điều khoản đối tượng

Mô tả hàng hóa, dịch vụ đủ rõ để không thể hiểu theo cách khác: tên, chủng loại, ký mã hiệu, xuất xứ, số lượng, đơn vị tính, tiêu chuẩn chất lượng và cách kiểm tra.

Điều khoản giá

Đơn giá, tổng giá trị bằng số và bằng chữ; đã bao gồm thuế GTGT hay chưa; đồng tiền thanh toán; giá cố định hay được điều chỉnh, và điều chỉnh theo căn cứ nào.

Điều khoản thanh toán

Trả một lần hay nhiều đợt, mỗi đợt bao nhiêu phần trăm và gắn với mốc nào; hình thức chuyển khoản; hồ sơ thanh toán; lãi suất chậm trả nếu quá hạn.

Ba câu hỏi phải trả lời

? **Đối tượng:** hàng gì, bao nhiêu, tiêu chuẩn nào, kiểm tra ra sao?

? **Giá:** đã gồm thuế GTGT chưa, cố định hay điều chỉnh?

? **Thanh toán:** mấy đợt, gắn mốc nào, quá hạn lãi bao nhiêu?

Ba điều khoản này thiếu rõ là nguồn gốc phần lớn tranh chấp.



GIAO HÀNG – NGHIỆM THU – BẢO HÀNH

Điều khoản giao hàng

Thời hạn, địa điểm giao; bên nào chịu chi phí vận chuyển, bốc xếp; giao một lần hay nhiều lần; thời điểm chuyển quyền sở hữu và chuyển rủi ro đối với hàng hóa.

Nghiệm thu và chứng từ

Cách kiểm tra hàng khi nhận; thời hạn thông báo nếu hàng không phù hợp; biên bản nghiệm thu là căn cứ để thanh toán; hóa đơn và các chứng từ kèm theo.

Điều khoản bảo hành

Thời hạn bảo hành tính từ mốc nào; phạm vi bảo hành và các trường hợp loại trừ; thời gian xử lý khi có sự cố; chi phí bảo hành do bên nào chịu.

Vòng đời một lần giao hàng





PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIẾT HẠI

Phạt vi phạm

Chỉ được áp dụng khi các bên có thỏa thuận trong hợp đồng. Mức phạt do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm (Luật Thương mại 2005).

Bồi thường thiệt hại

Áp dụng ngay cả khi hợp đồng không thỏa thuận, nhưng bên bị vi phạm phải chứng minh được thiệt hại thực tế và mối quan hệ nhân quả với hành vi vi phạm.

Bất khả kháng

Sự kiện khách quan, không lường trước và không khắc phục được dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết. Nên liệt kê ví dụ và quy định nghĩa vụ thông báo trong bao nhiêu ngày.

Ghi nhớ: không có thỏa thuận phạt trong hợp đồng thì không đòi phạt được – chỉ còn cách đòi bồi thường, mà thiệt hại thì rất khó chứng minh bằng số liệu.

Phạt khác bồi thường

Phạt vi phạm

Chỉ áp dụng khi **có thỏa thuận** trong hợp đồng.
Trên **8%** giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm.
Không phải chứng minh thiệt hại.

Bồi thường thiệt hại

Áp dụng cả khi hợp đồng không thỏa thuận.
Không có mức trần.
Phải **chứng minh** thiệt hại thực tế.

Không ghi điều khoản phạt thì không đòi phạt được.



ĐIỀU KHOẢN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Thương lượng

Hai bên tự bàn bạc. Rẻ nhất, nhanh nhất, giữ được quan hệ làm ăn. Hợp đồng nên ghi rõ thời hạn thương lượng.

Hòa giải

Có bên thứ ba trung lập giúp hai bên tìm tiếng nói chung.

Trọng tài hoặc tòa án

Khi hai cách trên không xong. Hợp đồng phải ghi rõ chọn nơi nào và ghi đúng tên cơ quan đó.

Để trống điều khoản này thì đến lúc tranh chấp lại mất thêm thời gian bàn xem đưa nhau ra đâu.

Đi từ nhẹ tới nặng

Trọng tài hoặc tòa án

Hợp đồng phải ghi rõ chọn nơi nào.

Hòa giải

Có bên thứ ba trung lập hỗ trợ.

Thương lượng

Hai bên tự bàn. Rẻ nhất, giữ được quan hệ.

Càng lên cao càng tốn kém và khó giữ quan hệ làm ăn.



NHỮNG CHỖ HAY BỊ BỎ TRỐNG

Thiếu tiêu chuẩn chất lượng

Chỉ ghi tên hàng mà không ghi theo tiêu chuẩn nào, kiểm tra ra sao. Đến lúc nhận hàng mới cãi nhau thế nào là đạt.

Thiếu mốc thời gian

Ghi “giao sớm nhất có thể”, “thanh toán sau khi nhận hàng” – không có ngày cụ thể thì không ai trễ hạn cả.

Thiếu người liên hệ

Không ghi ai là đầu mối của mỗi bên, số điện thoại, thư điện tử. Có việc gấp thì không biết gọi ai.

Thiếu cách thông báo

Không quy định báo cho nhau bằng cách nào, trong bao nhiêu ngày, khi có thay đổi hoặc sự cố.

Bốn chỗ này không phải chuyện pháp lý cao siêu – chỉ là viết cho đủ. Nhưng phần lớn rắc rối khi thực hiện hợp đồng bắt nguồn từ đây.

Bốn chỗ hay bị bỏ trống

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

- Điều 1.** Bên B giao 10 bộ máy tính cho Bên A.
Không ghi tiêu chuẩn chất lượng, không ghi cách kiểm tra.
- Điều 3.** Giao hàng trong thời gian sớm nhất có thể.
Không có ngày cụ thể thì không ai trễ hạn.
- Điều 8.** Hai bên phối hợp thực hiện hợp đồng.
Không ghi đầu mối liên hệ, số điện thoại, thư điện tử.
- Điều 9.** Khi có thay đổi, hai bên thông báo cho nhau.
Không ghi báo bằng cách nào, trong bao nhiêu ngày.

Phần lớn rắc rối khi thực hiện bắt nguồn từ bốn chỗ này.



QUY TRÌNH SOẠN THẢO VÀ KÝ KẾT

- 1 Xác định nhu cầu và tìm hiểu đối tác: tư cách pháp nhân, năng lực, uy tín
- 2 Đàm phán các nội dung chính: đối tượng, giá, tiến độ, thanh toán
- 3 Soạn dự thảo hợp đồng, gửi đối tác xem và góp ý
- 4 Rà soát pháp lý: đối chiếu từng điều khoản với quy định hiện hành
- 5 Ký kết: kiểm tra thẩm quyền người ký và giấy ủy quyền nếu có
- 6 Lưu trữ và theo dõi thực hiện: nghiệm thu, thanh toán, thanh lý

Sáu bước từ nhu cầu tới lưu hồ sơ

- 1 **Xác định nhu cầu**
Tìm hiểu tư cách, năng lực, uy tín đối tác.
- 2 **Đàm phán**
Đối tượng, giá, tiến độ, thanh toán.
- 3 **Soạn dự thảo**
Gửi đối tác xem và góp ý.
- 4 **Rà soát pháp lý**
Đối chiếu từng điều khoản với quy định.
- 5 **Ký kết**
Kiểm tra thẩm quyền người ký và giấy ủy quyền.
- 6 **Lưu trữ, theo dõi**
Nghiệm thu, thanh toán, thanh lý.



TÁM ĐIỂM KIỂM TRA TRƯỚC KHI KÝ

1. Tư cách chủ thể

Người ký có đúng thẩm quyền không? Có giấy ủy quyền hợp lệ không?

2. Đối tượng hợp đồng

Hàng hóa, dịch vụ mô tả đủ rõ để không thể hiểu theo cách khác.

3. Giá và thanh toán

Đã gồm thuế chưa? Trả mấy đợt? Quá hạn thì lãi chậm trả bao nhiêu?

4. Thời hạn và địa điểm giao

Giao ngày nào, tại đâu, chi phí vận chuyển bên nào chịu?

5. Bảo hành

Bao lâu, phạm vi gì, thời gian xử lý khi có sự cố?

6. Phạt vi phạm

Đã có điều khoản phạt chưa, mức phạt có vượt trần 8% không?

7. Giải quyết tranh chấp

Thương lượng trước, sau đó tòa án hay trọng tài — ghi rõ nơi nào.

8. Phụ lục và hiệu lực

Phụ lục có được dẫn chiếu không? Hợp đồng lập mấy bản, mỗi bên giữ mấy bản?

Tám điểm nằm ở những dòng nào

- 1 ĐẠI DIỆN: ông Nguyễn Văn A — chức vụ, giấy ủy quyền số...
- 2 Điều 1. 10 bộ máy tính, cấu hình theo Phụ lục 01.
- 3 Điều 2. 150.000.000 đồng (đã gồm VAT), trả 2 đợt.
- 4 Điều 3. Giao tại kho Bên A trước 30/9/2026.
- 5 Điều 4. Bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
- 6 Điều 5. Phạt vi phạm 5% — không vượt trần 8%.
- 7 Điều 6. Thương lượng; không xong thì Trọng tài VIAC.
- 8 Điều 7. Hợp đồng lập 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản. Phụ lục 01 là bộ phận không tách rời.



TÌNH HUỐNG: THIẾU MỘT ĐIỀU KHOẢN

Sự việc

Công ty An Phát ký hợp đồng mua 10 máy tính, giao hàng ngày 30/9. Hợp đồng ghi đủ giá, số lượng, cấu hình, thời hạn thanh toán — nhưng không có điều khoản về chậm giao hàng.

Diễn biến

Nhà cung cấp giao trễ 20 ngày. Phòng Kế toán không kịp quyết toán quý III. An Phát muốn phạt nhưng hợp đồng không quy định mức phạt, nên chỉ có thể đòi bồi thường thiệt hại thực tế — mà thiệt hại này rất khó chứng minh bằng số liệu.

Bài học

Soạn hợp đồng không phải là chép mẫu, mà là hình dung trước những gì có thể hỏng rồi viết sẵn cách xử lý vào văn bản.

Chuyện gì đã xảy ra





SOẠN THẢO VĂN BẢN TRÊN NỀN TẢNG SỐ

Hợp đồng điện tử

Ngày càng phổ biến trong giao dịch thương mại. Điều kiện để một hợp đồng điện tử có giá trị thì tra trong văn bản pháp luật hiện hành trước khi dùng.

Chữ ký số

Thay cho chữ ký tay và con dấu khi giao kết trực tuyến. Kiểm tra chứng thư còn hạn trước khi ký.

Dùng AI hỗ trợ soạn thảo

Hữu ích để dựng khung, rà câu chữ, tìm điều khoản còn thiếu. Nhưng AI có thể dẫn sai điều luật, sai số hiệu văn bản — phải tự đối chiếu văn bản gốc trước khi dùng.

Trách nhiệm vẫn là của người ký

Người soạn và người ký chịu trách nhiệm về nội dung, dù văn bản được máy gợi ý. Không đưa dữ liệu khách hàng, giá, điều khoản mật lên công cụ công cộng.

Quy tắc làm việc: máy dựng bản nháp — người kiểm tra căn cứ pháp lý, số liệu và thẩm quyền ký. Không đảo ngược thứ tự đó.

Máy dựng nháp, người chịu trách nhiệm

Hợp đồng điện tử

Ngày càng phổ biến. Điều kiện để có giá trị thì tra văn bản pháp luật hiện hành trước khi dùng.

Chữ ký số

Thay chữ ký tay và con dấu — kiểm tra chứng thư còn hạn.

AI hỗ trợ soạn thảo

Dựng khung, rà câu chữ. Nhưng có thể dẫn sai điều luật, sai số hiệu.

Người ký chịu trách nhiệm

Không đưa dữ liệu khách hàng, giá, điều khoản mật lên công cụ công cộng.



TÓM TẮT VIDEO 3

Hợp đồng thương mại

Thỏa thuận phát sinh trong hoạt động thương mại, ít nhất một bên là thương nhân. Căn cứ: Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Thương mại 2005.

Các nhóm điều khoản – và công cụ số

Nhóm không thể thiếu, nhóm về thực hiện, nhóm hai bên tự thêm. Hợp đồng điện tử và chữ ký số ngày càng phổ biến; AI chỉ định nháp, người ký vẫn chịu trách nhiệm.

Việc cần làm sau video này

Hoàn thành Bài trắc nghiệm ôn tập số 3 – 18 câu, tập trung vào hợp đồng thương mại. Sau đó làm hai bài tập vận dụng của chương.

Video 3 – mang về những gì

- 1 Hợp đồng thương mại**
Ít nhất một bên là thương nhân.
 - 2 Ba nhóm điều khoản**
Chủ yếu • thường lệ • tùy nghi.
 - 3 Nền tảng số**
Hợp đồng điện tử, chữ ký số, AI chỉ định nháp.
- **Việc cần làm**
Trắc nghiệm số 3 và hai bài tập vận dụng.



CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 5

- 1 Trình bày khái niệm văn bản và các cách phân loại văn bản?
- 2 Nêu các thành phần thể thức văn bản theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP?
- 3 So sánh quyết định và tờ trình; biên bản và báo cáo?
- 4 Phân biệt ba nhóm điều khoản của hợp đồng thương mại?
- 5 Phân biệt phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng?

Nhớ lại toàn chương

Mô hình tổ chức và quản lý	
PHÂN LOẠI Ba nhóm văn bản =====	THỂ THỨC Chín thành phần =====
5.1	5.2
HÀNH CHÍNH Năm loại thông dụng =====	HỢP ĐỒNG Ba nhóm điều khoản =====
5.3	5.4

Che hình lại, tự kể ra từng phần trước khi mở slide xem.



CASE STUDY – TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN

Tình huống

Phòng Kế toán Công ty TNHH An Phát cần trang bị thêm 10 máy tính. Trưởng phòng phải đề xuất Ban Giám đốc phê duyệt, ra quyết định mua sắm, trao đổi với nhà cung cấp và ký kết hợp đồng mua bán.

- 1 Cần soạn những loại văn bản nào, theo trình tự ra sao?
- 2 Thể thức của từng văn bản cần lưu ý điều gì?
- 3 Hợp đồng mua bán phải có tối thiểu những điều khoản nào?

Điền vào chuỗi văn bản còn trống

- 1 **Bước 1 – ?**
Trưởng phòng đề xuất Ban Giám đốc.
- 2 **Bước 2 – ?**
Giám đốc phê duyệt mua sắm.
- 3 **Bước 3 – ?**
Đề nghị nhà cung cấp báo giá.
- 4 **Bước 4 – ?**
Hai bên ký kết mua bán.
- 5 **Bước 5 – ?**
Xác nhận hàng đúng số lượng, chất lượng.
- 6 **Bước 6 – ?**
Hai bên hoàn thành nghĩa vụ, chấm dứt.

Mỗi bước là một loại văn bản – gọi đúng tên từng loại.



BÀI TẬP 1: VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

Nội dung bài tập

Soạn thảo Quyết định, Tờ trình, Công văn, Biên bản và Báo cáo theo tình huống thực tế được giao trên E-learning.

Yêu cầu

Đúng thể thức Nghị định 30/2020/NĐ-CP; nội dung phù hợp tình huống; phong Times New Roman 13–14, khổ A4.

Hướng dẫn và thời gian

Bám sát bố cục từng loại, tự kiểm tra bằng bảng liệt kê thể thức. Nộp bài trên E-learning trong 01 tuần sau khi học xong mục 5.3.

Bài tập 1 – nộp gì

- ✓ Một **Quyết định** đúng thể thức Nghị định 30.
- ✓ Một **Tờ trình** có thực trạng, phương án, kinh phí.
- ✓ Một **Công văn** – nhớ không ghi tên loại.
- ✓ Một **Biên bản** và một **Báo cáo**.
- Nộp trên E-learning trong 01 tuần.



BÀI TẬP 2: HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

Nội dung bài tập

Dự thảo một hợp đồng mua bán hàng hóa hoàn chỉnh kèm biên bản nghiệm thu và biên bản thanh lý hợp đồng theo tình huống doanh nghiệp.

Yêu cầu

Đủ các điều khoản chủ yếu; phần căn cứ dẫn đúng văn bản pháp luật; điều khoản phạt vi phạm không vượt trần 8%.

Hướng dẫn và thời gian

Vận dụng tám điểm kiểm tra ở mục 5.4 để tự rà soát trước khi nộp. Làm theo nhóm, nộp trong 01 tuần, chỉnh sửa theo phản hồi của giảng viên.

Bài tập 2 – nộp gì

- ✓ Dự thảo **hợp đồng mua bán** đủ điều khoản chủ yếu.
- ✓ Phần căn cứ dẫn **đúng** văn bản pháp luật.
- ✓ Điều khoản phạt **không vượt trần 8%**.
- ✓ Kèm **biên bản nghiệm thu** và **biên bản thanh lý**.
- Tự rà bằng tám điểm kiểm tra ở mục 5.4.



TỔNG KẾT CHƯƠNG 5

5.1 · Khái niệm và phân loại

Ba nhóm văn bản, phân biệt theo chủ thể ban hành và nội dung.

5.2 · Nội dung và thể thức

Bốn yêu cầu nội dung, chín thành phần thể thức theo Nghị định 30.

5.3 · Văn bản hành chính

Quyết định, tờ trình, công văn, biên bản, báo cáo — chọn đúng loại trước, viết đúng bố cục sau.

5.4 · Hợp đồng thương mại

Căn cứ pháp lý, kết cấu, ba nhóm điều khoản và tám điểm kiểm tra trước khi đặt bút ký.

Hai họ văn bản đã học

QUYẾT ĐỊNH

Chín thành phần thể thức

HỢP ĐỒNG

Ba nhóm điều khoản

HÀNH CHÍNH — mục 5.3

THƯƠNG MẠI — mục 5.4

Cả hai đều bắt đầu bằng một câu hỏi: **văn bản này để làm gì, gửi cho ai** — trả lời được rồi mới đặt bút viết.

Mục 5.1 và 5.2 là nền cho cả hai.



TÀI LIỆU HỌC TẬP

Giáo trình chính

[1] Hà Nam Khánh Giao (2023), Giáo trình giao tiếp kinh doanh, NXB Tài chính.

Tài liệu tham khảo

[1] Hoàng Đức Thân (2023), Giáo trình giao dịch và đàm phán kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân.

[2] Nguyễn Văn Hùng (2023), Giáo trình kỹ năng giao tiếp, NXB Tài chính.

Tài liệu khác:

[1] Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.



CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI HỌC LIỆU SỐ - ĐÀO TẠO TỪ XA

Khoa Kinh doanh và Luật

Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh
Long



fel@vlute.edu.vn



<https://vlute.edu.vn>